

1501216-94.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas praticado em plena via pública, sem prejuízo da reincidência e dos maus antecedentes do acusado, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1501216-94.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501216-94.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO HENRIQUE FERNANDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

LEONARDO HENRIQUE FERNANDES foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 28 de março de 2022, por volta de 20h00min, na Rua Luiz Americo da Silva, nº 110, bairro Mirim, nesta Comarca, portava e levava consigo drogas, destinadas a consumo de terceiros, em situação de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de quantia em dinheiro.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 109/114), sendo recebida a denúncia (fls. 127/128).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 176).

Em alegações finais (fls. 178/179 e 183/187), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa a absolvição por falta de provas.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade encontra-se demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão (fls. 10) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 171/173).

A autoria e intenção de traficância, por sua vez, restaram devidamente comprovadas em desfavor do acusado.

O réu, em seu interrogatório judicial (fls. 176), negou a prática delitiva, aduzindo que é usuário de drogas e que, no dia dos fatos, foi até o local para comprar drogas. Disse que foi abordado pelos policiais dentro de sua residência, sendo conduzido até o local novamente. Mencionou que os policiais haviam abordado outros indivíduos anteriormente. Narrou que havia comprado cinco eppendorfs de cocaína, deslocando-se para seu imóvel em seguida. Alegou que os policiais invadiram sua residência, entregando-lhes os cinco eppendorfs. Por derradeiro, salientou que os policiais o conduziram até o local onde os outros indivíduos haviam sido abordados.

Tal versão restou fantasiosa e isolada do conjunto probatório.

A testemunha policial José Carlos, em juízo (fls. 176), reconheceu pessoal e seguramente o réu como o autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, foi informado por popular que o acusado estava traficando drogas em condomínio. Salientou que o indivíduo passou as características do réu, indicando sua altura e vestimenta. Mencionou que o popular afirmou que o réu estava sentado em escadaria. Declarou que se deslocou até o local, tendo visualizado o acusado sentado na escadaria do condomínio e que o réu tentou se evadir ao avistá-los. Disse que efetuou a abordagem do acusado no segundo andar do edifício, sendo encontradas drogas no interior da sua blusa. Asseverou que o réu confessou a traficância, aduzindo que havia saído da cadeia há pouco tempo e estava sem emprego. Relatou que não foi enviada fotografia do acusado por popular, sendo apenas informado sobre suas características. Mencionou que não visualizou o acusado vendendo drogas no momento da abordagem. Por fim, declarou que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico de drogas.

A testemunha policial Jorge, em juízo (fls. 176), reconheceu pessoal e seguramente o réu como autor do delito e relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando morador de condomínio informou que o acusado estava traficando drogas no local. Disse que o morador informou as características físicas do réu, suas vestes e localização. Declarou que, ao chegar no local, visualizou o réu na entrada do condomínio. Contou que o acusado tentou se evadir; entretanto, conseguiu realizar sua abordagem. Asseverou que foram encontrados quarenta eppendorfs de cocaína e a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) com o acusado. Afirmou que o réu disse que havia saído recentemente da cadeia e traficava drogas no local há poucos dias. Por derradeiro, salientou que não presenciou o acusado vendendo drogas para outros indivíduos.

Ressalte-se que “no que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário” (TJ-SP - APL: 00347063420118260451 SP 0034706-34.2011.8.26.0451, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 21/08/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/08/2014).

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade das declarações. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos se encontram em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada daqueles em prejudicá-lo gratuitamente com tão grave acusação. Estas, pois, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a propriedade das drogas pelo réu e a sua intenção de difusão, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade, a forma de acondicionamento do estupefaciente e a existência de quantia em dinheiro, tudo a comprovar o crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 28, §

2º, do mesmo diploma legal, não havendo o que se falar, portanto, em absolvição. Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito; seus maus antecedentes (fls. 59/64); e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa no valor de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Reconheço a circunstância agravante da reincidência (fls. 62), exasperando a reprimenda em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Ante o quantum de pena aplicado e em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a tratar de tráfico de drogas praticado em plena via pública, sem prejuízo da reincidência e dos maus antecedentes do acusado, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu LEONARDO HENRIQUE FERNANDES, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar multa no valor de 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos termos das r. decisões proferidas às fls. 65/68 e 127/128, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366 AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), somados aos fundamentos para a fixação da pena-base e do regime prisional, e com fulcro no art. 387, § 1º, do referido diploma legal, não poderá o sentenciado recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão em que se encontra. Com fundamento no art. 63, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 91, II, "b", do CP, declaro a perda em favor da União dos valores apreendidos em poder do sentenciado, visto que provenientes do tráfico de drogas.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no livro do rol dos culpados.

Autorizo, ainda, após o trânsito em julgado, a incineração da(s) substância(s) apreendida(s), providenciando-se o necessário.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à destruição, devolução e/ou doação.

Custas processuais nas formas da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA